

1514917-76.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173668/2022 - 19º D.P. VILA MARIA, 25793404 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2173668 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELISEU ISRAEL DOURADO SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514917-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514917-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2173668/2022 - 19º D.P. VILA MARIA, 25793404 - 19º D.P.

VILA MARIA, 2173668 - 19º D.P. VILA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELISEU ISRAEL DOURADO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ELISEU ISRAEL DOURADO SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343 porque, no dia 27 de junho de 2022, por volta de 14h30, na Rua Flor do Campo, altura do nº 65, Tremembé, nesta Capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 62 unidades de cocaína (massa

liquidas: 10g e 11.5g), 39 porções desta substancias, na forma de crack (massa liquidas: 5.2g e 2.5g), 38 (trinta e oito) invólucros de "tetrahydrocannabinol", substancia conhecida como "maconha" (massa liquida: 120.9g) drogas estas que causam dependência física ou psíquica, em invólucros plásticos individualizados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 04; boletim de ocorrência às fls. 08/10; termos de depoimento às fls. 05/06; auto de exibição e apreensão à fl. 13/14; exame toxicológico às fls. 17/21.

O réu foi regularmente citado à fl. 86.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Documentos encartados às fls. 166/197.

As partes apresentaram memoriais às fls. 200/201 e 203/209.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como cocaína, nos termos do exame toxicológico (fls. 17/21), mas a autoria da traficância restou duvidosa.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais civis teriam flagrado o réu num ponto de venda de drogas, na posse de uma sacola, contendo pedras de crack, porções de cocaína em pó e de maconha.

O réu declarou em juízo que estava no local comprando entorpecentes para o seu consumo e que, no momento da abordagem policial, tanto ele, quanto o traficante foram conduzidos ao Distrito Policial. Asseverou que o nome do rapaz é Felipe e que estava preso no mesmo estabelecimento prisional que ele.

Para corroborar sua narrativa, a defesa indicou a qualificação do suposto traficante e às fls. 166/197 foram encartadas aos autos as peças do auto de prisão em flagrante lavrado contra Felipe Rodrigues dos Santos por tráfico de drogas, cometido no mesmo local e hora em que se deu a abordagem de ELISEU.

Neste passo, mister se faz a absolvição porque a versão do denunciado foi comprovada pela prova colhida.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ELISEU ISRAEL DOURADO SILVA com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo a devolução da quantia apreendida em favor do réu. Expeça-se o necessário.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA